

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 288/2537 สหกรณ์การเกษตร ดอก คำ ได้ จำกัด

โจทก์

นาย ตา ล ไชยวัง เทพ

ผู้ร้อง

นาย สิงหา กันยานะ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 735, มาตรา 728

ป.วิ.พ. มาตรา 288, มาตรา 278

ผู้ร้องเป็นผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองมาก่อนโจทก์ฟ้องคดีนี้การที่โจทก์เพียงแต่บอกกล่าวบังคับจำนองไปยังผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 735 โดยมีได้ฟ้องผู้ร้องเป็นจำเลยด้วยนั้น จึงไม่ใช่เป็นการบังคับจำนองที่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 728 เมื่อผู้ร้องไม่ใช่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์จึงไม่มีสิทธิยึดที่ดินของผู้ร้องได้ เพราะการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 278 นั้น จะต้องเป็นกรณีที่โจทก์อ้างว่าทรัพย์สินที่จะบังคับคดีเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเมื่อโจทก์รับว่าทรัพย์สินที่พิพาทเป็นของผู้ร้องมิใช่ของลูกหนี้ตามคำพิพากษานี้ จึงต้องปล่อยทรัพย์สินพิพาทที่ยึดไว้

---

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งแปดในฐานะทายาทของนายดี กันยานะ ให้ชำระหนี้จำนอง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งแปดชำระเงินแก่โจทก์

89,912.49 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยย จำเลยทั้งแปดไม่ชำระโจทก์ขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 202 ตำบล ดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่นายดีจำนองไว้กับโจทก์เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้เป็นของผู้ร้องไม่ใช่ของลูกหนี้โจทก์ ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์ให้การว่า เดิมที่ดินพิพาทเป็นของนายดี กำนันและนายดีได้จำนองไว้กับโจทก์ ต่อมานายดีจึงได้ออโนให้แก่ผู้ร้องสิทธิจำนองจึงติดไปด้วย โจทก์ยอมยึดที่ดินพิพาทมาขายทอดตลาดเอาชำระหนี้จำนองได้ และโจทก์ได้บอกกล่าวบังคับจำนองแก่ผู้ร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้ปล่อยที่ดินพิพาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข ร.1 ซึ่งออกภายหลังหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข ร.จ.1 ระบุทิศติดต่อไว้ตรงกันว่า ทิศเหนือจดที่นายนายหน่อ ทิศใต้กับทิศตะวันตกจดที่นายนายมูล และทิศตะวันออกจดเหมืองจำนวนเนื้อที่ก็ระบุไว้ใกล้เคียงกันมาก เหตุที่เนื้อที่ขาดหายไปไม่ตรงกันคงเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ทำการรังวัดที่ดินพิพาทและคิดคำนวณมากกว่าเช่นนี้ไม่น่าที่จะเป็นที่ดินคนละแปลงไปได้และทางพิจารณาที่ผู้

ร้องนำสืบมาก็ไม่ปรากฏว่านายดีนำที่ดินแปลงอื่นที่มีเนื้อที่ใกล้เคียงกันตั้งอยู่ในทำเลเดียวกันไปจำนองไว้กับโจทก์ ดังนี้ที่โจทก์นำสืบว่า ที่ดินพิพาทคือที่ดินที่นายดีจำนองไว้กับโจทก์ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารหมายเลข ร.จ.1 จึงเชื่อได้ว่าเป็นความจริง เมื่อเป็นเช่นนั้นการที่ภายหลังต่อมาแม้จะออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินพิพาทตามเอกสารหมายเลข ร.1 แล้วออกเป็นโฉนดที่ดินตามเอกสารหมายเลข ร.3 โดยไม่ระบุนายการจดทะเบียนจำนองไว้กับโจทก์ก็หาทำให้การจำนองสิ้นไปไม่ ที่ดินพิพาทจึงยังติดจำนองโจทก์อยู่ เมื่อผู้ร้องซื้อที่ดินพิพาทมาจากนายดีจึงเป็นผู้รับโอนและพาณิชย มาตรา 735 ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ร้องรับโอนทรัพย์สินจำนองมาก่อนโจทก์ฟ้องคดี การที่โจทก์บอกกล่าวบังคับจำนองไปยังผู้ร้องโดยมิได้ฟ้องผู้ร้องเป็นจำเลยด้วยนั้นจึงมิใช่การบังคับจำนองที่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 728 เมื่อผู้ร้องไม่ใช่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาโจทก์จึงยังไม่มีสิทธิยึดที่ดินของผู้ร้องได้ เพราะการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 278 นั้นจะต้องเป็นกรณีที่โจทก์อ้างว่าทรัพย์สินที่จะบังคับคดีเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เมื่อโจทก์รับว่าทรัพย์สินที่พิพาทเป็นของผู้ร้องมิใช่ของลูกหนี้ตามคำพิพากษานี้ จึงต้องปล่อยทรัพย์สินพิพาทที่ยึดไว้

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-สมภาพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ